

PROGRAMA ANALÍTICO DE ASIGNATURA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR: LEGISLACIÓN

Tipo (obligatoria o electiva): **Obligatoria**

Modalidad (cuatrimestral o anual): **Anual**

Cargas horarias totales:

Horas reloj	Horas cátedra	Horas cátedra semanales régimen anual
48	64	2

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE CÁTEDRA: CÁTEDRA I°

Profesor/a Titular: ----

Profesor/a Asociado/a: ----

Profesor/a Adjunto/a: Dr. DANIEL ALBERTO CASTIARENA (a/c de dirección de cátedra)

GISELLE MONTSERRAT WYBRANSKI

MARÍA ALEJANDRA FARRONI

CARINA BELEN BAFFA.

JOSÉ GABRIEL RUIZ.

JTP: MILENA BARBERÍO LAJE.

ATP 1: FERNANDO TOMÁS GONZÁLEZ ARRILI.

ARACELI VANESA SERVIAN RODRIGUEZ

MARIA ROSARIO TOLEDO

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE CATEDRA: CATEDRA II°

Profesor/a Titular: Dr. ARMANDO LEOPOLDO CORSINI

Profesor/a Asociado/a: ---

Profesor/a Adjunto/a: BETIANA KARINA BERTANINI

MARIA ALEJANDRA GRIMALDI

CLARA BERLANGA

JAVIER MIGUEL PAIBA

ALDANA MAGALÍ VENDITTI

JTP: MARÍA LAURA MORALES.

ATP 1°:

JOSÉ GABRIEL RUIZ.
PABLO DANIEL CASTIARENA.

FUNDAMENTACIÓN

Se procura dar respuesta al interrogante planteado referente al por qué el Derecho integra los planes de estudios de las carreras de ingeniería en su condición de medio idóneo a fin de proveer de valores inherentes al sujeto, cuya internalización provea el sustento técnico jurídico adecuado a la obtención del mejor desempeño profesional del ingeniero, en consonancia con su rol de formador de cultura y su función de ordenador social.

Se considera saber pertinente a la formación integral del profesional, disciplina idónea al logro de proveer el bagaje de conocimientos necesarios que faciliten el mejor desenvolvimiento de los egresados en el complejo contexto en que desarrollaran su actividad, en los diversos ámbitos de su actuación, profesional, social, familiar, ciudadana. Conocidas las dificultades emergentes del marco en el cual el estudiante de INGENIERÍA debe desenvolver multiplicidad de roles, partimos sosteniendo por hipótesis de que su formación debe fundarse en sólidos conocimientos científicos en armonía a una integral formación humanista, sustentada en la apropiación de valores éticos, obteniendo por resultado personas conscientes de su responsabilidad social, involucradas en la obtención del bien general. Tendiendo a ello, el trayecto académico requiere la integración holística de saberes provenientes de las ciencias básicas pertinentes al ejercicio del arte con aquellas integrantes del ordenamiento normativo ético - jurídico.

Se busca lograr como objetivo prioritario, el modo en que el derecho en carreras cuyas estructuras de pensamiento tienen su origen en las ciencias exactas y las tecnologías, aporte al estudiante de las carreras de Ingeniería, el bagaje de conocimientos pertinentes a la mejora de su formación como persona logrando autonomía, elaborando el pensamiento crítico que facilite el desempeño socio profesional del graduado ingeniero tecnológico en el entorno de su actuación.

La formación universitaria de los ingenieros debe por ello ser integral, de manera que su título de grado los habilite para el desenvolvimiento de la profesión en el mercado laboral en nuestro país o en el contexto mundial, procure que la tarea docente de grado, extensión e investigación, considerados objetivos principales de la Universidad, faciliten la inserción de esta disciplina básica en el trayecto de aprendizajes del estudiante, aportando las respuestas que requieren el cúmulo de interrogantes emergentes de los continuos avances del conocimiento, provenientes del uso de la tecnología, cuyo impacto en el medio provocan transformaciones constantes en el contexto que requieren del marco ordenador provisto por el Derecho.

Se requiere para ello la implementación de una adecuada articulación, conociendo los diseños curriculares de cada especialidad, coordinando con los responsables de cada una de estas áreas, las temáticas de la asignatura que provean las respuestas a las necesidades de cada una de ellas, implementando el encuadre legal pertinente, adaptando los planes de estudio de la asignatura con el bagaje de conocimientos necesarios orientados a la formación por competencias de los graduados.

Sabiendo que los individuos conviven en un ambiente donde desarrollan múltiples actividades, siendo cada uno de ellos un ente individual, cuyos pensamientos, intereses, proyectos de vida, sentimientos, en su interactuar, interactuando promueven el surgimiento de conflictos que requieren de un marco de reglas de conducta ordenadoras aportadas por la ciencia del Derecho, debiendo ser conocidas y consecuentemente acatadas por todos los integrantes de la organización, con el propósito de evitar la desventaja que su desconocimiento puede ocasionarle ante su incumplimiento. Siendo antes que profesional persona sujeto de derecho, el ingeniero debe poder apropiarse de las herramientas que esta disciplina le provee, para ejercer su función de agente transformador del medio en el que desarrolla sus tareas, enfrentando disyuntivas que requieren de un juicio valorativo, previniendo la producción de daños, siendo sujetos responsables de sus consecuencias, contribuyendo con su actuar al cuidado de la calidad de vida de sus semejantes. Considerando los avances continuos que emergen del desarrollo vertiginoso de las nuevas tecnologías en el Siglo XXI, que afectan las relaciones humanas, mediante el uso de redes sociales, transacciones comerciales a distancia, utilizando documentos electrónicos con firma digital, la protección de datos, la incorporación de la robótica y de los procesos de automatización con efectos mediatos en el mercado de trabajo, los inventos provenientes del avance de la ciencia, el tratamientos de los desechos, la promoción de las energías renovables, la nanotecnología, la biotecnología entre otros eventos, plantean desafíos que aborda nuestra disciplina en su condición de pertinente a la formación integral del ingeniero tecnológico, proveyendo el marco normativo indispensable, procurando dar respuestas a los numerosos interrogantes que requieren de respuestas adecuadas, en el marco de la formación integral por competencias.

COMPETENCIAS DE EGRESO GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE

Competencia	Competencias de Actividades reservadas			Competencias de Alcances
	Baja	Media	Alta	
Contribuir a la generación de desarrollo tecnológico y/o innovaciones tecnológicas.	x			
Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo.		x		
Comunicarse con efectividad.		x		
Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, considerando el impacto económico, social, ambiental en su actividad en el contexto local y global.		x		
Aprendizaje continuo			x	

Actuar con espíritu emprendedor				
---------------------------------	--	--	--	--

OBJETIVOS (APRENDIZAJE/LOGROS A ALCANZAR)

- Interpretar leyes, decretos y disposiciones del Sistema Jurídico Argentino para desempeñarse profesionalmente conforme a pautas éticas, y en particular para su aplicación en los dictámenes y peritajes.
- Distinguir y valorar situaciones relativas al ejercicio profesional.
- Valorar los aspectos éticos y de responsabilidad social de la actividad profesional desde la perspectiva del derecho, para desarrollar innovación en tecnología, en contexto de cambio.
- Detectar situaciones de riesgo y potencialmente perjudiciales y proponer los recaudos pertinentes a la normativa aplicable para su prevención en materia de responsabilidad profesional y compromiso social.
- Identificar la relación entre el ejercicio de la ingeniería y el impacto con la ingeniería sustentable en función de las regulaciones normativas vigentes.

CONTENIDOS

Contenidos Mínimos - Programa Sintético

LEGISLACIÓN

- o Derecho.
- o Derecho público y privado.
- o Constitución Nacional.
- o Sistema normativo argentino.
- o Sociedades.
- o Contratos en general.
- o Derecho Laboral.

EJERCICIO PROFESIONAL

- o Ejercicio profesional.
- o La ética en el ejercicio profesional.
- o Derechos y deberes legales del profesional.
- o Actividad pericial.
- o Responsabilidad profesional: civil, administrativa y penal.
- o Legislación sobre obras.

Contenidos Analíticos

UNIDAD I.- EL DERECHO. SISTEMA JURÍDICO NACIONAL. La convivencia y sus normas. La norma jurídica, los valores. Concepto y Caracteres del Derecho. Clasificación. Derecho Público y Privado. Fuentes del Derecho: la Ley, la Costumbre, la Jurisprudencia, la Doctrina. El sistema jurídico en nuestro país: Estructura de la Constitución Nacional. Orden jerárquico de las leyes. Aplicación. Forma Representativa, Republicana y Federal: concepto y caracteres. Autonomías provinciales. Derechos y Garantías. Interpretación de la Ley por los Tribunales a la práctica

profesional.

UNIDAD II.- PERSONA. Concepto y clasificación. Persona Humana: comienzo y fin de su existencia. Atributos de la personalidad: concepto, caracteres. Nombre: concepto, caracteres. Domicilio: concepto, clasificación. Capacidad: concepto; clasificación. Incapacidades relativas de derecho. Capacidad e Incapacidad de ejercicio: capacidad restringida. sistema de apoyos. Inhabilitados. Patrimonio: concepto, elementos constitutivos. Bienes: concepto, clasificación. Cosas. Derechos patrimoniales. Persona Jurídica: comienzo y fin de su existencia; atributos de la personalidad: caracteres, concepto de cada uno de ellos. La Inteligencia Artificial (IA) como sujeto de Derecho. Implicancias, ventajas y desventajas. Aplicación a la persona del Ingeniero.

UNIDAD III.- HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS. Hechos Jurídicos: concepto, clasificación. Actos voluntarios: concepto; elementos; exteriorización de la voluntad. Actos involuntarios: vicios de la voluntad. Actos ilícitos: elementos; clasificación. Conducta Dolosa y Culposa del Obrar: Delitos y cuasidelitos. Acto Jurídico: concepto; elementos esenciales: el sujeto; el objeto, la forma: instrumentos públicos y privados, la causa. La Identidad Humana Digital. La “prueba de humanidad”. Implicancias legales para la celebración de actos jurídicos. Clases de actos jurídicos. Aplicación Práctica a la Actividad Profesional del Ingeniero.

UNIDAD IV.- DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL. Obligación: concepto; elementos; fuentes; clasificación; efectos. Mora. Responsabilidad por incumplimiento: directa e indirecta o refleja, contractual o extracontractual. Imputabilidad y responsabilidad. Daños. Factor de Atribución: Subjetivo u Objetivo. Extensión de la responsabilidad contractual y extracontractual. Incumplimiento inimputable: caso fortuito o de fuerza mayor. Imposibilidad de pago. Teoría de la imprevisión. Modos de extinción de las obligaciones. Praxis del Ingeniero.

UNIDAD V.- DERECHOS REALES. Concepto de derecho real. Diferencia entre Derechos Reales y Derechos Personales. Clasificación de las cosas con relación a las personas y consideradas en sí mismas. Enumeración y clasificación de los Derechos Reales. Dominio: concepto, caracteres, extensión del dominio, modos de adquisición, causas de extinción, restricciones y límites al dominio: concepto clasificación. Expropiación: concepto, requisitos. Condominio. Propiedad Horizontal. Usufructo. Servidumbre. Hipoteca: concepto, caracteres, causa de extinción. Prenda: concepto, clases. Conjuntos Inmobiliarios. Superficie. Actividad Profesional del Ingeniero.

UNIDAD VI. - CONTRATOS CIVILES y COMERCIALES. Contratos en general: concepto, elementos.

Vicios Redhibitorios. Capacidad para contratar. Prueba e interpretación. Firma digital y medios electrónicos. Modos de extinción. Reparación de Daños y Factores de Responsabilidad. Clasificación de los contratos. Contratos paritarios y de consumo. Compraventa. Permuta. Donación. Cesión de Derechos. Locación: concepto, objeto y destino. Orden Público: Plazos. Obligaciones de las partes. Contrato de Obra y Servicios: Disposiciones. Obligaciones de las partes. Responsabilidad del contratista. Obra Pública y Obra Privada. Fianza. Depósito. Mandato. Mutuo. Comodato. “Smart Contracts” y “Blockchain”. Contrato Administrativo. Práctica Profesionalizante del Ingeniero.

UNIDAD VII.- CONTRATOS MERCANTILES y TÍTULOS de CRÉDITO. Contratos comerciales. Contrato de seguro: concepto, elementos esenciales, clasificación, obligaciones de las partes. Contrato de transporte: concepto, prueba, clasificación. Transporte de personas. Transporte de cosas: carta de porte. Logística. Contratos bancarios: Cuenta Corriente. Leasing. Franquicia. Management. Fideicomiso: concepto, objeto, sujetos. Tarjeta de crédito. Contratos Asociativos. Títulos Circulatorios: concepto, caracteres. Cheque: clases. E-Cheqs Electrónicos. Formas de libramiento. Endoso. Pagaré: concepto, requisitos. Práctica Profesionalizante del Ingeniero.

UNIDAD VIII.- SOCIEDADES. Introducción. Concepto. Personería jurídica. Tipicidad. Ley General de Sociedades N° 19.550. Sociedades no regulares. Instrumento constitutivo: contenido. Razón social y denominación. Socios: derechos y obligaciones. Aportaciones. Responsabilidad de los socios. Órganos de Administración, gobierno y fiscalización. Transformación, fusión y escisión. Disolución y Liquidación. Sociedades por partes de interés: caracteres. Órganos. Responsabilidad de los socios. Sociedad de Responsabilidad Limitada: caracteres. Órganos. Responsabilidades. Sociedad Anónima: caracteres. Constitución. Órganos. Responsabilidades. Tipos de Acciones. Noción de otros tipos societarios. Sociedad Anónima Unipersonal (SAU). Sociedad por Acciones Simplificada. Ley de Emprendedores. Procesos concursales. Aplicación a la Actividad Profesional.

UNIDAD IX.- DERECHOS INTELECTUALES. Introducción. Normativa aplicable. Derechos de Autor. Derechos de los titulares: vigencia, prohibición de publicar por terceros, disposiciones especiales, contrato de edición. Representación, venta, registro y protección de obras. Patentes de Invención y Modelos de Utilidad: conceptos. Invención o descubrimiento. Categorías. Sistema de concesión de patentes. Inventos efectuados bajo relación de dependencia. Transmisión y licencias contractuales. Nulidad y caducidad de las patentes y modelos de utilidad. Acciones civiles y penales. Marcas Registrables. Restricciones a la registración,

caracteres. Adquisición del derecho de propiedad: vigencia y protección, transferencia, extinción. Dibujos y Modelos Industriales. Modelos y diseños no permitidos, condiciones de protección. La Propiedad intelectual en tiempos de IA. La Inteligencia Artificial Generativa (IAG) y el “Taggeo”. Praxis del Ingeniero.

UNIDAD X.- DERECHO DEL TRABAJO Y CONTRATO DE TRABAJO. Derecho del Trabajo: concepto. Principios rectores del Derecho del Trabajo. Orden Público Laboral. Relación de Dependencia y Contrato de Trabajo. Derechos y deberes de las partes. Jornada de Trabajo. Licencias. Diversas Modalidades de Contratación Laboral. Teletrabajo. Contratos no laborales. Pasantías. Suspensión y extinción del contrato de trabajo. Fondos de cese laborales y de retiro. Prácticas Profesionalizantes del Ingeniero.

UNIDAD XI.- LA ACTUACIÓN PROFESIONAL DEL INGENIERO. Consejos Profesionales: caracteres, misiones y funciones; Sanciones; Código de Ética; Deberes del profesional, responsabilidad profesional. El Ingeniero como auxiliar de la Justicia: Peritos y Consultores Técnicos. El Ingeniero como árbitro: formas alternativas de abordaje del conflicto. Proceso arbitral. Praxis del Ingeniero.

DISTRIBUCIÓN DE CARGA HORARIA ENTRE ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

Modalidad organizativa de las clases	Horas Reloj totales presenciales	Horas reloj virtuales totales	Horas totales
Teórica	32	0	32
Formación práctica	16	0	16

Tipo de prácticas	Horas Reloj totales presenciales	Horas reloj totales virtuales	Lugar donde se desarrolla la práctica (si corresponde indicar laboratorio, ámbito externo)
Formación experimental	0	0	
Problemas abiertos de Ingeniería (ABP)	8	0	
Proyecto y diseño	8	0	

Otras:	0	0	
Práctica supervisada	0	0	
Total de horas	16	0	16

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Implementando los nuevos estándares de la carrera, utilizando por metodología de enseñanza y aprendizaje, la exposición dialogada mediante la lectura previa de los estudiantes del material didáctico completo existente en el aula virtual de cada curso, en técnica de “AULA INVERTIDA” (Metodología Flipped Classroom).

El objetivo es que los alumnos aprendan haciendo, en lugar de memorizando. Los alumnos estudian y preparan los contenidos asignados por el docente, previamente a la clase.

En clase, los alumnos exponen, participan en debates, resuelven inquietudes y realizan actividades que implican el desarrollo de procesos cognitivos. El docente se convierte en guía, acompañante y coordinador de los alumnos, y resuelve dudas técnicas que se puedan ir planteando durante el desarrollo.

Tal lo explicitado se observa que fomenta la motivación, la participación y la cooperación entre los educandos. Permite consolidar los conocimientos y desarrollar habilidades como la planificación, la organización o el intercambio de información y de ideas, más aun, en una materia social como Legislación.

Ejecutando el desarrollo teórico de temas fundamentales del diseño curricular, tendientes al cumplimiento de la formación por competencias, procurando en cada encuentro, la participación activa del alumno conforme su propia experiencia (anclaje) en su rol de integrante de la comunidad y del bagaje de saberes apropiados en anteriores trayectos pedagógicos, sumado todo ello a la lectura previa del/del tema/s del día, con el objetivo de lograr encuentros dinámicos interactuando con el docente y compañeros.

Siendo los contenidos de la asignatura Legislación temas captados intuitiva y previamente a su estudio por la propia experiencia de cualquier persona a través de sus vivencias cotidianas: por ejemplo, el concepto de derecho (itengo derecho, no hay derecho... que injusto!!), leyes, contratos, obligaciones (me tiene que pagar por mi trabajo, tengo que pagar lo que debo), Estado de Derecho, sociedades,

contrato de trabajo, libertad, derecho de propiedad. etc. Por eso es necesario adecuar la enseñanza/aprendizaje de nuestra asignatura Legislación a los intereses y necesidades del futuro egresado en cuanto a las aplicaciones prácticas que pueda hacer de ella, tanto en su vida particular como en el ejercicio profesional.

Utilizando recursos como PowerPoint o similares, pizarra, cuadros, esquemas conceptuales, trabajos prácticos grupales, actividades lúdicas (Kahoot, Genially, gamificación, etc.), simulación de situaciones legislativas de actualidad, propuesta de casos concretos (casuística) para su solución, controversias a derecho, videos de cada unidad temática (el docente actúa como informante y orientador y los alumnos proponen las soluciones según su propia experiencia, conocimiento intuitivo o práctico y los conceptos estudiados, en forma grupal), mediante el ejercicio de la mirada crítica, la confrontación de opiniones, la discusión fundada, etc.

Al comienzo de cada ciclo lectivo, entre las disposiciones ordenadoras de las actividades, durante las primeras clases, se va conociendo a los alumnos y se requiere que los estudiantes conformen grupos, mediante los cuales expondrán unidades oportunamente asignadas del programa de estudios, con la mediación del docente y la activa participación del resto de los cursantes, utilización de PowerPoint y otros materiales disponibles, sirviendo tal estrategia para junto a los cuestionarios de autoevaluación, permitir el seguimiento progresivo del aprendizaje.

Mediante la utilización del aula virtual, se procura que el estudiante acceda a la lectura y reflexión de diversos contenidos, a fin de promover en cada encuentro su involucramiento, logrando la concreción de clases dinámicas por medio del interactuar de sus integrantes promoviendo un enriquecedor proceso de retroalimentación.

El análisis y reflexión de fallos judiciales referidos a cuestiones relacionadas a la ingeniería (casuística, jurisprudencia) constituyen herramientas que permiten conectar la teoría con la práctica diaria. Mediante el planteo de situaciones simuladas derivadas de cuestiones que involucren al ingeniero, permiten desarrollar su capacidad en la resolución de problemas, utilizando los contenidos legales aprendidos.

El estudio de dictámenes periciales elaborados por graduados tecnológicos, en el marco de procesos judiciales, permiten al estudiante conocer su estructura general, finalidad y medio por el cual el graduado cuente con otra salida laboral no muy difundida.

Por ende, se insta a los grupos a ejecutar colaborativamente una Actividad Práctica Evaluativa (A.P.E.) que implica dar respuestas a consignas que previamente se imparten al estudiante, referentes a situaciones pertinentes a la Ingeniería y afines, como la promoción de energías

renovables, el cuidado del medio ambiente, la ciberseguridad, los delitos informáticos, las criptomonedas, el tratamiento de residuos, la biotecnología, la industria del conocimiento, la Inteligencia Artificial (IA), la Internet de las cosas, etc.

Dicha tarea implica la búsqueda de información junto a la normativa legal regulatoria, noticias actuales publicadas en los medios de difusión sobre la temática, y fallos judiciales que comprendan la resolución de conflictos derivados de su utilización, siendo evaluada la tarea considerando su organización, redacción, diagramación, debiendo sus autores efectuar la defensa de la tarea de manera presencial, fundamentando la elección del tema, su relación con los contenidos del plan de estudios, identificando normativas legales que regulen los mismos. De modo de vivenciar la teoría áulica con la práctica diaria del medio que nos circunda.

Además, la tarea promueve la actividad en equipos, permitiendo al estudiante acceder a información proveniente de diversas fuentes, fundamentando la misma mediante la exposición oral de manera de contrarrestar el miedo escénico, sirviendo de preparación para afrontar disertaciones que deba ejecutar en otros ámbitos de su actuación profesional, promoviendo el juicio crítico, la autonomía de pensamiento, ejercitando sus habilidades discursivas, de comunicación, resolviendo problemas surgidos de la ingeniería, concientizando el rol del graduado en el cuidado del medio y la consecuente responsabilidad emergente de su actuación.

Culminando el proceso de formación, el estudiante previa aprobación del APE, debe rendir de manera personal una Evaluación Presencial Integradora (E.P.I.) respondiendo esquemas de cuestionamientos y relatos creados ad-hoc, casuística sobre problemas derivados de la totalidad del contenido curricular, pudiendo mediante la misma, integrar a la actividad del futuro graduado, los contenidos aprendidos en cada Unidad temática.

Por último, cabe acotar que a partir del año entrante se llevan a cabo exposiciones didácticas de especialistas en las temáticas de última generación en su regulación legal, como la inteligencia artificial (IA), las tecnologías emergentes y las redes neuronales computacionales, la internet de las cosas, etc.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

Prima en la forma de evaluación, conforme lo dispuesto en el Enfoque por Competencias (Res. 785/23), la medición mediante diversas herramientas del aprendizaje progresivo continuo, centrado en el estudiante como protagonista esencial, siendo una Disciplina Básica que promueve la formación integral del educando, siendo eminentemente teórica, reduce la realización de experiencias extra-áulicas de la facultad.

La evaluación de los estudiantes consiste en el seguimiento continuo durante la totalidad del trayecto académico, considerándose su participación activa en cada encuentro, respondiendo cuestionarios de autoevaluación existentes en el aula virtual, complementando con exposiciones en las clases, espacio pertinente a efectos de que los grupos conformados expongan las unidades temáticas de la materia, bajo la previa supervisión de los docentes a cargo y con la posterior intervención del resto de los estudiantes, logrando un ámbito de consulta e intercambio fluido entre los participantes.

La asistencia regular es condición necesaria para procurar la permanencia del estudiante quien debe cumplir las exigencias impuestas en el Reglamento de Estudios, siendo la calificación final, el producto de la totalidad de las actividades obligatorias.

La preparación de una ACTIVIDAD PRÁCTICA EVALUATIVA (APE), es un Trabajo de campo encomendado que debe ser confeccionado de manera colaborativa en grupos de 4 o 5 integrantes, quienes responderán las consignas existentes para su realización, disponiendo de quince días para su entrega de manera individual por cada uno de los miembros del equipo en el aula virtual; siendo evaluada por el docente considerando su originalidad, redacción técnica, ortografía, extensión de la investigación, pertinencia de sus contenidos, relación con los conocimientos teóricos, calificando el/los docente/s la labor desplegada por el grupo.

En la siguiente clase presencial, la Actividad Práctica Evaluativa (A.P.E.) presentada oportunamente por el equipo, deberá ser defendida individualmente por cada educando, permitiendo por este medio al docente/s, conocer el involucramiento y conocimiento de su contenido por cada integrante de dicho equipo.

Cuando existan observaciones y/o cualquier otra corrección que fuera necesaria realizar al trabajo presentado, el grupo deberá “reciclarlo” a efectos de dar cumplimiento con los objetivos propuestos, siendo posteriormente calificado para permitir cumplir de este modo, la condición de aprobación obligatoria requisito necesario para posibilitar su permanencia y habilitación para rendir la Evaluación Presencial Integradora.

Las consignas abordan temas de interés para el estudiante de ingeniería tecnológica, considerando su marco regulatorio conforme una mirada jurídica de los mismos, entre otras cuestiones, aquellas relacionadas el cuidado del medio ambiente, el tratamiento de residuos, fraudes informáticos, la propiedad industrial, la ciberseguridad, la Inteligencia Artificial (IA), las tecnologías emergentes y redes neuronales computacionales, las criptomonedas y demás activos virtuales tokenizados, los contratos de obras y servicios, las energías renovables, la

regulación del emprendedurismo, otros formatos organizativos de las tareas del ingeniero, la firma electrónica, etc.

Posteriormente una nueva instancia obligatoria de evaluación globalizadora, consistente en la realización del Examen Presencial Integrador (E.P.I.), permitirá realizar el recorrido de todos los contenidos desarrollados, debiendo ser aprobado conforme las pautas especificadas por la reglamentación de la UTN e informado en la planificación, permitiendo: a) la promoción directa de la asignatura, según requisitos previamente fijados en protocolo, o b) su aprobación condicionada a la ejecución de un Examen Final.

Quienes resulten desaprobados en el EPI, cuentan con dos instancias de recuperación en la modalidad presencial, para intentar mejorar la calificación previamente obtenida, y lograr lo exigido por el reglamento de estudios antedicho.

En todos los supuestos considerados, la evaluación del estudiante será continua y progresiva, considerando su desempeño individual y en las tareas colaborativas implementadas en la totalidad de su trayecto en la cursada.

Evaluación Globalizadora: EXAMEN PRESENCIAL INTEGRADOR (E.P.I.)	Unidad: I	La Convivencia Social y el Derecho. Concepto y Clasificación Jurídica. Caracteres del Derecho. Fuentes de Derecho.
	Unidad: I-II	La Constitución Nacional. Estructura Técnica. La Persona como Sujeto de Derecho
	Unidad: II	Persona. Clasificación y Atributos de la Personalidad.
	Unidad: III- IV	Hechos y Actos Jurídicos. Vicios. Delitos y Cuasidelitos. Actos Jurídicos. Elementos esenciales. Obligaciones. Tipos. Responsabilidad Contractual y Extracontractual.
	Unidad: IV-V	Obligaciones. Factor de Atribución. Modos de Extinción. Derechos Reales. Conceptualización de c/u. Caracteres y Restricciones.
	Unidad: VI-VII	Contratos en general. Contratos Empresarios. Títulos de Crédito.
	Unidad: VIII-IX	Sociedades. Personería Jurídica. Caracteres tipificantes de cada Sociedad. Derechos Intelectuales.
	Unidad: X-XI	Derecho Laboral. Principios rectores. Modalidades de Contratación Laboral. La actividad profesional del Ingeniero, Consejos Profesionales, perito, consultor técnico, árbitro.

Se ha determinado la siguiente escala de calificación estructurada para la Evaluación Globalizadora denominada EXAMEN PRESENCIAL INTEGRADOR (EPI).

APROBACIÓN DEL EXAMEN: *debe sumar puntos de cada uno de los temas propuestos y además reunir como mínimo el 60%, por lo cual la Calificación será:*

Nivel Alcanzado	< que 30 %	>= 30% y < 40%	>= 40% y < 45%	>= 45% y < 50%	>= 50% y < 60%	>= 60% y < 70%	>= 70% y < 75%	>= 75% y < 85%	>= 85% y < 95%	>= 95%
CALIFICACIÓN	1 (uno)	2 (dos)	3 (tres)	4 (cuatro)	5 (cinco)	6 (seis)	7 (siete)	8 (ocho)	9 (nueve)	10 (diez)
	DESAPROBACIÓN / REPROBACIÓN					APROBACIÓN NO DIRECTA		APROBACIÓN DIRECTA		
	INSUFICIENTE					SUFICIENTE	BUENO	MUY	DISTINGUIDO	SOBRESALIENTE

				BUENO		
--	--	--	--	-------	--	--

La Calificación Final a registrar en el Acta de *Aprobación Directa* surgirá de la nota obtenida en la Instancia de Evaluación Globalizadora Presencial (E.P.I.) por el estudiante, por lo cual, las calificaciones definitivas posibles son las siguientes:

- **8 (OCHO):** Muy Bueno.
- **9 (NUEVE):** Distinguido.
- **10 (DIEZ):** Sobresaliente.

ARTICULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CON OTRAS MATERIAS

Legislación funciona como un contextualizador, por lo que se articula horizontal y

verticalmente con toda disciplina no perteneciente al campo de las exactas o idiomas.

En el caso de articulación con la actividad curricular obligatoria Ingeniería y Sociedad sobre el desempeño de la ingeniería desde el punto de vista de la ética, la responsabilidad profesional y el compromiso social, se ha acordado tratar solo estudio de casos específicos para evitar repeticiones.

Para la articulación con la actividad curricular obligatoria Economía sobre el desempeño de la ingeniería considerando el impacto económico y social de su actividad en el contexto local y global, se ha acordado tratar solo el estudio de los riesgos legales involucrados en los contratos al constituir o formar parte de empresas y al utilizar los recursos/herramientas (títulos de crédito) que le den el marco adecuado a la gestión profesional.

En cuanto a la articulación con las actividades curriculares obligatorias como Seguridad, Higiene y Medio Ambiente sobre el desempeño de la ingeniería para conocer y comprender la aplicación de la legislación específica relacionada a la seguridad e higiene en el trabajo y la temática ambiental a nivel nacional, provincial e internacional se ha acordado el estudio de casos para comprender el espíritu de la legislación vigente, pero no se analiza la instrumentación y puesta en marcha.

Para la articulación con la actividad curricular obligatoria Organización Industrial sobre el desempeño de la ingeniería considerando el impacto del desempeño de los recursos humanos y de las relaciones laborales, se ha acordado tratar el estudio de casos de las distintas modalidades de contratación laboral y específicamente sobre la actividad profesional del ingeniero, los Consejos Profesionales, y la posibilidad de ser perito, consultor técnico y/o árbitro para asistir a las partes en caso de conflictos legales. No se analiza la estructura del área de recursos humanos.

CRONOGRAMA

CLASE	Tema	Modalidad de dictado (presencial / virtual)
1	Presentación de la materia. Unidad I: El Derecho.	Presencial
2	Unidad I: El Derecho.	Presencial
3	Unidad I: Sistema Jurídico.	Presencial
4	Unidad I: Sistema Jurídico.	Virtual Sincrónica
5	Unidad I: Constitución Nacional.	Virtual Sincrónica
6	Repaso y cierre Unidad I: Constitución Nacional.	Presencial
7	Desarrollo Unidad II: Persona.	Virtual Sincrónica
8	Continuación Unidad II: Persona.	Presencial
9	Repaso y cierre Unidad II: Persona.	Presencial
10	Desarrollo Unidad III: Hechos y Acto Jurídico.	Virtual Sincrónica
11	Cierre Unidad III: Hechos y Acto Jurídico.	Presencial
12	Inicio Unidad IV: De las Obligaciones en general	Presencial
13	Continuación Unidad IV: De las Obligaciones en general	Virtual Sincrónica
14	Repaso y cierre Unidad IV: De las Obligaciones en general	Virtual Sincrónica
15	Comienzo Unidad V: Derechos Reales.	Virtual Sincrónica
16	Repaso y cierre Unidad V: Derechos Reales. Entrega de consignas A.P.E. (Actividad Práctica Evaluativa)	Presencial



17	Comienzo Unidad VI: Contratos en general	Virtual Sincrónica
18	Continuación Unidad VI: Contratos civiles. Entrega A.P.E. (Actividad Práctica Evaluativa)	Virtual Sincrónica
19	Defensa A.P.E. (Actividad Práctica Evaluativa)	Presencial
20	Repaso y cierre Unidad VI: Contratos – Comienzo Unidad VII: Contratos comerciales	Presencial
21	Continuidad y cierre Unidad VII: Contratos comerciales	Virtual Sincrónica
22	Inicio de Unidad VIII: Sociedades Comerciales.	Virtual Sincrónica
23	Repaso y cierre de Unidad VIII: Sociedades Comerciales.	Virtual Sincrónica
24	Inicio de Unidad IX: Derechos Intelectuales.	Virtual Sincrónica
25	Conclusiones Unidad IX: Derechos Intelectuales.	Presencial
26	Inicio de Unidad X: Derecho del Trabajo y contrato de trabajo.	Presencial
27	Continuidad y conclusiones Unidad X: Derecho del Trabajo y contrato de trabajo.	Virtual Sincrónica
28	Unidad XI: Actuación Profesional del Ingeniero.	Virtual Sincrónica
29	Repaso/Consultas.	Virtual Sincrónica
30	EPI (EXAMEN PRESENCIAL INTEGRADOR)	Presencial
31	Recuperatorio EPI (EXAMEN PRESENCIAL INTEGRADOR)	Presencial

32	Recuperatorio EPI (EXAMEN PRESENCIAL INTEGRADOR)	Presencial
----	--	------------

Atención a los estudiantes fuera del horario de clase

- **Presencial:** Oficina 271 de Campus sede de la UDB (Unidad docente básica) Legislación y Economía del Dpto. de Ciencias Básicas de lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 20:00 Hs.-
- **Virtual:** Disponibilidad en las aulas virtuales de cada curso, Foro de comunicación, con consentimiento de cada docente responsable y mediante inscripción como invitado el / la estudiantes puede realizar consultas y acceder a las presentaciones, foros resúmenes teóricos, evaluaciones propuestas, seguimiento de planes de negocio, etc.-

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- Borda, G. (2017). Manual de Derecho Civil. Parte General. Editorial Perrot.
- Bueres, A. (2016). Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. CCyCN (Ley 26.994/15). Hammurab.
- Constitución de la Nación Argentina (Año 1994).
<http://bibliotecadigital.csjn.gov.ar/constitucion.php>
http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=63
- Corsini, A., Grimaldi, M., Paiba, J., Ruiz, J., Wybranski, G. (2016, 6° edición). LEGISLACIÓN - Lecciones de Derecho. CEIT, UTN. FRBA.
- Corsini, A. y Cátedras I° / II° de Legislación. FRBA.UTN (2023). DERECHO APLICABLE AL INGENIERO (e-Book 1°Edic.e/F).
- Gelli, M. (2009). Constitución de la Nación Argentina: Comentada y concordada. La Ley.
- Maglio, L. con colaboración de Lacasia, F., Alvarez, F., Berlanga, C., Bertanini, B., Castiarena, D., Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. CCyCN (Ley 26.994/15).
- Ley 27.506. Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.
- Ley 25.156 de Defensa de la competencia.
- Ley 24.240 y Ref. Ley 26.361 de Defensa del Consumidor.
- Ley 22.802 de Lealtad Comercial.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Alterini, J.. *Código Civil y Comercial de la Nación comentado*. Editorial Thompson Reuters.(Año 2015)
- Alterini A.- Ameal O.- López Cabana R. *Derecho de Obligaciones Civiles y Comerciales*. Editorial Abeledo Perrot. 2° edición (Año2000)
- Barbier, E. *Manual de Contratos*. Editorial Erreius. (Año 2018)
- Bidart Campos, G. J. *Manual de la Constitución Comentada*. Editorial Ediar.(Año 2001)
- Emery, M. *Propiedad Intelectual*. Ed. Astrea.(Año 2019)
- Fayt, C. *La Supremacía Constitucional y la Independencia de los Jueces*. Editorial Depalma. (Año 1994)
- Fontanarrosa, R. *Derecho Comercial Argentino. Tomos I y II*. Editorial Zavalia. (Año 2001)

- Gherzi, Carlos. Contratos civiles y comerciales, Parte General y Especial. Tomos I° y II°. Ed. Astrea 5° Edic. (Año 2015)
- Gherzi, Carlos y Weingarten, Celia. Manual de Contratos civiles, comerciales y de Consumo. Ed. La Ley 4° Edic.. (Año 2017)
- Gonzalez Freire, La Responsabilidad Civil. Editorial El Dial. (Año 2020)
- Grisolia, J. Manual de Derecho Laboral. Editorial Abeledo Perrot.(Año 2019)
- Mariani de Vidal, M. Derechos Reales en el Código Civil y Comercial. Editorial Zavalia. (Año 2016)
- Nissen, R. Curso de Derecho Societario. Ed. La Ley.(Año 2019)
- Pizarro, R., Vallespinos, C. Manual de Responsabilidad Civil. Tomo I. Editorial Rubinzal Culzoni. (Año 2019)
- Quiroga Lavie, H. Análisis de la Reforma Constitucional. Editorial Depalma.(Año 1994)
- Rivera, J., Covi, L. Derecho Civil: Parte General. Editorial Abeledo Perrot.(Año 2019)
- Roitbarg, M. Manual de Derecho Civil. Editorial Astrea.(Año 2020)
- Sagues, P. Manual de Derecho Constitucional. Editorial Astrea (Año 2019).
- Acordadas Corte Suprema de Justicia de la Nación (C.S.J.N.) aplicables al ejercicio Profesional del Graduado tecnológico y afines.

<https://www.csjn.gov.ar/decisiones/acordadas>
